



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística

Presidência

APONTAMENTO 5

Omissão redacional: supressão do §7º (base para regimento próprio) no art. 12

O cotejo entre a redação vigente do art. 12 e a redação constante da Proposta revela a supressão do § 7º, que estabelece a base regimental para que a COMISPAC tenha organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio. Os §§ 1º a 6º foram mantidos na Proposta — inclusive com a inclusão de um parágrafo novo (§ 4º, sobre a distribuição das atividades em subcomissões de três membros) —, mas o dispositivo final, que remete à existência de um regimento próprio da Comissão, não tem correspondente.

Esse achado ganha relevância quando posto em contexto com os demais órgãos colegiados e comissões previstos no Regimento. Todos os cinco órgãos dessa natureza preveem, na redação vigente, uma cláusula final remetendo sua organização e funcionamento a regimento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração. O quadro a seguir compara o tratamento desse dispositivo em cada um deles, do vigente para a Proposta:

Órgão colegiado / comissão	Regimento vigente	Proposta
Comitê de Elegibilidade – COMEL	§4º — organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho de Administração	§4º — mantido, mesma redação
Comitê de Ética (COMISETI)	§5º — organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho de Administração	§3º — mantido, mesma redação
Comitê de Segurança da Informação – COMISEINF	Parágrafo único — organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho de Administração	Parágrafo único — mantido, mesma redação
Comitê de Resposta a Incidentes de Segurança com Dados Pessoais – COMRISDP	Parágrafo único — organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo Conselho de Administração	Parágrafo único — mantido, mesma redação
Comissão Permanente de Atividades Correcionais – COMISPAC	§7º — organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio	Sem correspondência — o art. 12 da Proposta termina no §6º; o §7º não existe

Como se observa, quatro dos cinco órgãos colegiados mantêm, na Proposta, a cláusula de regimento próprio com redação idêntica ou equivalente à vigente. A COMISPAC é a única exceção. Não há, no texto da Proposta, qualquer indicação de que essa supressão tenha sido deliberada — não existe justificativa, nota explicativa ou redação alternativa que dispense a Comissão de ter regimento próprio; o dispositivo simplesmente não está mais lá. O padrão observado nos demais quatro órgãos, mantido sem alteração na mesma revisão, sugere fortemente que se trata de omissão redacional, possivelmente decorrente da inclusão do novo § 4º e da renumeração subsequente dos parágrafos do artigo.

A ausência dessa previsão tem relevância prática, e não apenas formal. Diferentemente das competências discutidas em apontamentos anteriores (em que uma atribuição deixava de ter unidade executora), aqui o que se perde é a base regimental para a própria normatização interna do colegiado responsável por conduzir sindicâncias, processos administrativos disciplinares, tomadas de contas e demais procedimentos de responsabilização da Companhia. Caso a COMISPAC já possuía, hoje, regimento próprio aprovado pelo Conselho de Administração com fundamento no § 7º vigente, a aprovação da Proposta sem esse dispositivo poderia ser interpretada como retirada superveniente do fundamento regimental desse documento já existente — circunstância que recomenda verificação prévia junto à área responsável (presumivelmente a própria COMISPAC ou a Secretaria de Governança) sobre a existência e o status desse regimento próprio.

Diante do exposto, conclui-se que a Proposta, ao suprimir o § 7º do art. 12 sem qualquer justificativa ou substituto, rompe o padrão mantido nos demais quatro órgãos colegiados da Companhia e deixa a COMISPAC sem previsão regimental expressa para seu próprio funcionamento interno. A ausência configura uma lacuna.

Recomenda-se:

a) que se restabeleça, no art. 12 da Proposta, um parágrafo com redação equivalente à do § 7º vigente — por exemplo, “A organização e normas de funcionamento da COMISPAC deverão ser definidas em regimento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração”, alinhando a redação ao padrão já adotado para os demais quatro órgãos colegiados (COMEL, COMISETI, COMISEINF e COMRISDP); e

b) que se confirme junto à área responsável se a COMISPAC já possui regimento próprio aprovado com fundamento no § 7º vigente — hipótese em que a correção é ainda mais urgente, por envolver a base regimental de um documento já existente e em aplicação.

Diante do exposto, submete-se o presente apontamento à apreciação superior, sugerindo-se que a aprovação do art. 12 do novo Regimento seja condicionada ao saneamento da lacuna ora identificada.

Clarice Amaral Paiva
Assessora Chefe da ASSGER
99.000.964

Rio de Janeiro, 01 julho de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Amaral Paiva, Assessora-Chefe**, em 02/07/2026, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **135587464** e o código CRC **4202461F**.

Referência: Processo nº SEI-100006/000240/2022

SEI nº 135587464

Av. Nossa Senhora de Copacabana , 493, 5º andar - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.031-000
Telefone: